

บริษัท เอไอเอ จำกัด
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกันชีวิตเป็นตัวแทนขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ระหว่างบริษัท เอไอเอ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว) ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตัวแทนประกันชีวิต” อีกฝ่ายหนึ่ง และโดยที่ตัวแทนประกันชีวิต เป็นผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทำการเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้ว่า บริษัทตกลงแต่งตั้ง และตัวแทนประกันชีวิตตกลงรับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการเสนอขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัท/ผู้ลงทุนในกองทุนรวมซึ่งได้รับอนุญาตให้มีการเสนอขายหรือรับซื้อคินผ่านบริษัทภายในอาณาเขตที่บริษัทมีสิทธิประกอบธุรกิจ ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งแนบท้ายสัญญานี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

บริษัทตกลงที่จะจ่าย และตัวแทนประกันชีวิตตกลงที่จะรับค่าตอบแทนสำหรับการทำหน้าที่ตามสัญญานี้ตามตารางค่าบำเหน็จและค่าตอบแทนอื่นดังที่ได้กำหนดไว้ในตารางค่าบำเหน็จหรือค่าตอบแทนซึ่งใช้บังคับอยู่สำหรับการเสนอขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอินเวสเมนต์ ลิงค์หรือยูนิค ลิงค์ (ที่แนบท้ายและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้) บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกตารางค่าบำเหน็จได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งหรือประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร

คู่สัญญาตกลงว่าสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตัวแทนประกันชีวิตซึ่งจัดทำและลงนามโดยและระหว่างคู่สัญญานี้ ในกรณีที่สัญญาตัวแทนประกันชีวิตสิ้นสุดลงเมื่อใด ให้ถือว่าสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติด้วย

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ คู่สัญญาจึงได้ทำสัญญาฉบับนี้ไว้เป็นสองฉบับที่ข้อความถูกต้องตรงกันซึ่งตัวแทนประกันชีวิตได้อ่านและเข้าใจแล้วทุกประการ และถูกต้องตรงกับความต้องการ บริษัทและตัวแทนประกันชีวิตจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ เมื่อวันที่ เดือน ปี ดังระบุข้างต้น และต่างได้รับสัญญานี้ไว้ยึดถือคนละฉบับในวันลงนามในสัญญานี้ด้วยแล้ว

บริษัท เอไอเอ จำกัด

โดย

สำหรับผู้จัดการสาขาของบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจ

ผู้บริหารหน่วย/พยาน

ตัวแทน

พยาน

หน่วย : _____

รหัสตัวแทน : _____

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกันชีวิตเป็นตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ข้อความและเงื่อนไข

หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- 1) ตัวแทนประกันชีวิตจะทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - 1.1 เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายผ่านบริษัท และ
 - 1.2 ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ตัวแทนประกันชีวิตดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) รับคำขอเปิดบัญชี/คำขอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการคำขอเปิดบัญชี/คำขอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนเพื่อส่งให้แก่บริษัท
 - (ข) เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้เอาประกันภัยทราบ รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลของผู้ลงทุนหรือผู้เอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำขอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนและการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนหรือผู้เอาประกันภัย
 - (ค) รับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ใบคำร้องเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยเพื่อให้บริการทำรายการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้เอาประกันภัย
 - (ง) ให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือความเหมาะสมในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - (จ) จัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้เอาประกันภัยไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันในลักษณะที่พร้อมให้บริษัทเรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ
 - (ฉ) ดำเนินการงานใดๆ ตามกฎหมายหรือตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ซื้อขายหน่วยลงทุน หรือเมื่อบริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการดำเนินงานดังกล่าว

ห้ามตัวแทนประกันชีวิตแต่งตั้งตัวแทนช่วง

- 2) เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตไว้ และการดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของบริษัท ห้ามมิให้ตัวแทนประกันชีวิตแต่งตั้งตัวแทนช่วง ยินยอมหรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันอาจถือได้ว่ามีการแต่งตั้งตัวแทนช่วงในการทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายผ่านบริษัท

สิทธิและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตภายหลังการสิ้นสุดของสัญญา

- 3) เมื่อสัญญานี้ได้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด สิทธิของตัวแทนประกันชีวิตทั้งหมดต่อค่าบำนาญ โบนัส หรือเงินอื่นใดที่จ่ายเนื่องจากเบี้ยประกันภัยหรือหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บทั้งหมดหลังจากสัญญานี้สิ้นสุด จะเป็นอันสิ้นสุดลงทันที

ความประพฤติและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

- 4) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสม และไม่ละเมิดจรรยาบรรณเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
 - (ก) ตัวแทนประกันชีวิตจะมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด และ/หรือต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาและในทุกกรณีในการเสนอขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอินเวสเมนต์ ลิงค์หรือยูนิต ลิงค์
 - (ข) ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดเพื่อให้การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือการชักชวนลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (ค) ตัวแทนประกันชีวิตยินยอมปฏิบัติตามคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นทั้งหมดของบริษัท ในการดำเนินการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอินเวสเมนต์ ลิงค์หรือยูนิต ลิงค์
 - (ง) ตัวแทนประกันชีวิตจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ซื้อขายหน่วยลงทุน การให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือการขายประกันชีวิตแบบอินเวสเมนต์ ลิงค์หรือ ยูนิต ลิงค์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวซึ่งให้อยู่ในขณะทำสัญญาหรือที่จะประกาศใช้ในภายภาคหน้า
 - (จ) ตัวแทนประกันชีวิตยินยอมให้ถือเอาข้อกำหนดแห่งสัญญาตัวแทนประกันชีวิตเป็นข้อสัญญาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามสัญญานี้ตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อความตามสัญญานี้ หรือสภาพแห่งการเป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เปิดช่องให้กระทำใด

การสิ้นสุดของสัญญา

- 5) สัญญานี้จะสิ้นสุดโดยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 15 วัน ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
 - (ข) เมื่อคู่สัญญาตัวแทนประกันชีวิตซึ่งตัวแทนประกันชีวิตเป็นคู่สัญญากับบริษัทสิ้นสุดลง
 - (ค) เมื่อตัวแทนประกันชีวิตขาดคุณสมบัติในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอินเวสเมนต์ ลิงค์หรือยูนิต ลิงค์ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง